Diritto privato dei mercati digitali

Corso di Laurea in Innovazione Sociale, Comunicazione e Nuove Tecnologie

Università degli Studi di Torino

Francesco Screti

Basato sulle lezioni di Michael William Monterossi

Indice

1 IL DIRITTO PUBBLICO E IL DIRITTO PRIVATO 2

2 LE FONTI DEL DIRITTO PRIVATO (nazionali e internazionali) 3

3 GLI ATTORI GIURIDICI 6

4 LA PROPRIETÀ 8

5 IL CONTRATTO e LE OBBLIGAZIONI 11

6 LA RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE 14

7 LE NUOVE TECNOLOGIE E LE RIVOLUZIONI DIGITALI 17

8 RAPPORTO TRA DIRITTO ED INNOVAZIONE 19

9 REGOLAZIONE DELLA SFERA DIGITALE 22

10 I MERCATI DIGITALI 23

11 LA DISCIPLINA DEI DATI 26

12 CONTRATTI STIPULATI ONLINE 30

13 LA PROPRIETÀ NELLA SFERA DIGITALE 37

14 L'EREDITÀ DIGITALE 39

15 IL DIRITTO DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE NELLA SFERA DIGITALE 41

16 RESPONSABILITÀ DEL PROVIDER 43

17 RESPONSABILITÀ DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE 47

1

IL DIRITTO PUBBLICO E IL DIRITTO PRIVATO

Il Diritto è un insieme di regole sui comportamenti dei membri di una comunità. Senza regole, non sarebbe possibile convivere. Ogni comunità è governata dal diritto.

Quanti tipi di Diritto distinguiamo?

Il diritto pubblico riguarda le regole per il funzionamento dello Stato, delle pubbliche amministrazioni e i rapporti con i cittadini.

Si divide in:

- Diritto Costituzionale => stabilisce ad esempio i diritti dei cittadini.
- Diritto Amministrativo => regola i rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati.
- Diritto Penale => punisce i reati.

Il diritto privato stabilisce le regole dei rapporti tra soggetti privati, come le imprese e le persone fisiche. Si occupa dei diritti e dei doveri di questi soggetti e risolve i problemi che sorgono tra di loro.

Si divide in:

- Diritto Civile => regola i rapporti tra privati.
- Diritto Commerciale => riguarda le attività economiche.

2

LE FONTI DEL DIRITTO PRIVATO (nazionali e internazionali)

Il CODICE CIVILE (1942), la principale fonte del diritto privato. Si divide in sei libri che trattano i diritti delle persone e delle famiglie, le successioni, la proprietà, le obbligazioni, il diritto del lavoro e la tutela dei diritti. La principale fonte è il Codice Civile, ma anche la Costituzione ha un ruolo primario nel diritto nazionale.

Diritto sostanziale e processuale

- Diritto sostanziale => stabilisce regole che i privati devono seguire (proprietà e contratti).
- Diritto processuale => organizza i procedimenti civili svolti ad esempio in corte d'appello.

QUALI SONO LE FONTI DEL DIRITTO? (rilevanti solo nei confini nazionali)

1. **Costituzione:** nel 1948 viene adottata la Costituzione, che si colloca al primo posto delle fonti.
2. **Leggi ordinarie:** Leggi statali e Leggi regionali. Sono leggi che derivano dal parlamento o dal governo in caso di urgenza (dpcm, decreti-legge). Sono leggi generali e astratte, si applicano a tutti i soggetti.
3. **Regolamenti.** Sono fonti secondarie, sotto le leggi ordinarie, emanate dal governo o da singoli ministri. Devono sempre concordare con le fonti primarie, in quanto sono volte ad attuare ciò previsto nelle leggi ordinarie.

4. **Consuetudini.** Nascono dal basso, sono fonti non scritte, basate sull'osservare ripetutamente un comportamento che la comunità, quindi, crede sia un comportamento da tenere

Per quanto riguarda L'UNIONE EUROPEA?

L'UE è un'organizzazione nata con scopi economici e finalizzati alla prevenzione di conflitti nel 1958.

Le 4 principali istituzioni dell'Unione Europea:

1. Parlamento dell'UE: rappresenta i cittadini europei e i loro interessi.
2. Consiglio europeo: riunisce i capi di stato e di governo dei paesi membri ed è responsabile dell'indirizzo politico dell'Unione Europea.
3. Consiglio dell'UE: rappresenta i governi dei paesi membri e partecipa all'adozione delle politiche dell'UE.
4. Commissione europea: è l'organo esecutivo dell'UE ed è responsabile di rappresentare gli interessi comuni dell'Unione.

Oltre queste 4 istituzioni principali...

1. Corte dei conti europea: verifica la corretta gestione finanziaria dell'Unione Europea.
2. Banca Centrale Europea (BCE): responsabile dell'euro.
3. Corte di Giustizia dell'Unione Europea: si occupa di garantire un'applicazione uniforme del diritto dell'UE negli Stati membri.

QUALI SONO LE FONTI DELL'UNIONE EUROPEA?

Distinzione tra Diritto primario e Diritto Secondario (a livello internazionale).

- Primario: comprende i trattati dell'unione europea, ovvero accordi vincolanti tra stati membri, stabiliscono obbiettivi e regole per emanare leggi.
- Secondario: fanno riferimento a diritti derivanti dai trattati dell'unione europea.

I principali atti legislativi: REGOLAMENTI e DIRETTIVE EUROPEE.

- Regolamento: atto vincolante con portata generale e si applica direttamente in tutti gli Stati membri, senza la necessità di promulgare una legge nazionale.
- Direttive sono atti vincolanti. stabiliscono obiettivi che devono essere raggiunti dagli Stati membri attraverso leggi nazionali, ma lasciano loro il compito di scegliere forma e mezzi con cui attuare tali obbiettivi.

Dove si colloca il Diritto dell'Unione Europea rispetto alle leggi nazionali? Il primato del Diritto dell'Unione europea implica che il diritto europeo prevale sul diritto nazionale degli Stati membri, che non possono adottare leggi contrastanti con le leggi europee, altrimenti vengono disapplicate da parte dei giudici interni. Gli stati, quindi, entrando nell'unione europea, perdono parte della loro sovranità.

3

GLI ATTORI GIURIDICI

Distinguiamo 3 categorie di attori giuridici:

1. PERSONE FISICHE

Ogni individuo, semplicemente nascendo, acquisisce la capacità giuridica, cioè acquisisce diritti e doveri. Con l'evento della morte, la perde. L'articolo 2 del Codice Civile stabilisce che la capacità di agire, cioè l'abilità di esercitare i diritti e adempiere agli obblighi, viene riconosciuta al raggiungimento del 18º anno di età. Ci sono diverse situazioni in cui una persona può essere incapace di agire, parliamo infatti di Incapacità di agire. Ad esempio, sono incapaci di agire i minori di età, i casi di infermità mentali o di incapacità di intendere e volere. Queste persone necessitano di una rappresentanza legale per esercitare i loro diritti.

I Diritti della personalità, cosa sono? Questi diritti tutelano i valori essenziali delle persone, come ad esempio il diritto alla salute, al nome, all'identità e alla riservatezza. Questi sono diritti assoluti, necessari, non patrimoniali.

Come vengono tutelati? Attraverso:

- Risarcimento del danno: risarcimento che compensa il soggetto e lo riporta nella stessa situazione in cui si trovava prima della lesione (al passato).
- Tutela inibitoria: rivolta al futuro, volta quindi a impedire future violazioni.

Il giudice ha il potere di valutare il risarcimento per una certa lesione.

2. ENTI GIURIDICI

Gli enti giuridici sono collettività organizzate riconosciute come soggetti autonomi rispetto alle persone fisiche che li compongono. Gli enti giuridici

possono possedere diritti e assumere obbligazioni. Questi enti possono svolgere attività economiche e possedere beni. Possono essere enti con finalità di lucro, come le società, o enti senza finalità di lucro, come associazioni e fondazioni. La Personalità giuridica: anche dal punto di vista patrimoniale, gli enti, sono del tutto autonomi dai singoli individui.

3. SOCIETÀ

Il libro quinto del Codice Civile disciplina le società. Il contratto di società è l'accordo tra due o più persone che contribuiscono con beni o servizi per l'esercizio di un'attività economica al fine di dividere gli utili. Le società possono essere:

- società di persone => prevale l'elemento personale dei partecipanti.
- società di capitali => prevale l'aspetto patrimoniale dei partecipanti.

In conclusione... gli ATTORI GIURIDICI comprendono persone fisiche, enti giuridici, società di persone e società di capitali. Questi soggetti hanno capacità e responsabilità legali che sono regolamentate dal Codice Civile.

4

LA PROPRIETÀ

DIRITTI REALI E DIRITTI RELATIVI

Quali sono le caratteristiche dei DIRITTI REALI? (Il Diritto di proprietà è il diritto più importante tra i diritti reali.)

- Assolutezza: possono essere fatti valere contro tutti.
- Immediatezza: il titolare può esercitare immediatamente il diritto senza la cooperazione di terzi.
- Modalità di acquisto: può essere acquisito a titolo derivativo, per successione o a titolo originario.

Quali sono le caratteristiche dei DIRITTI RELATIVI?

- Relatività: valgono solo nei confronti di specifiche persone coinvolte nel contratto.
- Non immediatezza: richiede la cooperazione delle altre parti coinvolte, creditore e debitore.
- Modalità di acquisto: può essere acquisito solo a titolo derivativo o per successione.

I BENI

I beni sono rilevanti per il diritto se soddisfano bisogni umani e se esiste un conflitto potenziale tra più soggetti che intendono soddisfarsi su quella stessa risorsa. I beni possono essere:

- sostanze corporee.
- entità immateriali (di proprietà intellettuale: programmi software).

Come distinguiamo i beni?

- Beni immobili => il suolo e ciò che gli è incorporato.
- Beni mobili => gioielli, mobili, elettrodomestici.

NB: Ci sono anche beni che si trovano a metà strada tra le due categorie: i beni mobili registrati (ad esempio, le autovetture).

IL DIRITTO DI PROPRIETÀ

Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti stabiliti dalla legge.

Poteri:

- Godere => utilizzare il bene e conseguirne i frutti (frutti civili: guadagni sulle locazioni).
- Disporre => poterlo vendere.
- Potere di esclusione => escludere gli altri soggetti dai fondi.

Limiti:

- Interesse pubblico => ad esempio i suoli non edificabili.
- Interesse privato.

DISTINZIONE TRA POSSESSO E DETENZIONE

Possesso: Il possesso è il potere pratico di utilizzare qualcosa, simile a esserne il proprietario. Di solito, il proprietario di un bene è anche il possessore, ma è importante sottolineare che queste due componenti possono essere separate. Infatti, un proprietario può vedere il suo bene posseduto da un'altra persona.

Il possesso richiede due elementi:

1. un elemento soggettivo => volontà e intenzione di comportarsi come se si fosse il proprietario del bene.
2. un elemento oggettivo => disponibilità materiale del bene.

Detenzione: è la disponibilità parziale del bene per fini di godimento o utilizzo, il detentore non si comporta come un proprietario. Il detentore è consapevole che il bene appartiene a un'altra persona e che alla fine dovrà restituirlo, come nel caso di un contratto di locazione o noleggio. Si può detenere per:

- interesse proprio => affitto.

- per servizio => autista della mia macchina.
- per lavoro => account aziendale.

QUALI SONO LE AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO?

Azione di Reintegrazione. è l'azione che può essere intrapresa dal possessore che è stato privato violentemente o clandestinamente del possesso. Ha lo scopo di riottenere il possesso del bene. Questa azione può essere esercitata entro un anno dalla privazione del possesso. Anche il detentore può usare questa azione, ma solo se detiene per interesse proprio.

Azione di Rivendicazione. Perdendo il possesso di un bene, ne rivendico il possesso, dimostrando il diritto di proprietà.

5

IL CONTRATTO e LE OBBLIGAZIONI

COSA SONO LE OBBLIGAZIONI?

L'obbligazione rappresenta il dovere del debitore di attuare una prestazione specifica in favore del creditore, questo legame è come un vincolo giuridico. Oltre ai Contratti, a rappresentare fonte delle obbligazioni, vi sono i fatti illeciti.

Gli elementi caratteristici dell'obbligazione sono:

- il debito => dovere del debitore
- il credito => diritto del creditore, è un diritto relativo e quindi soddisfatto solo con la cooperazione del debitore.
- l'oggetto dell'obbligazione => prestazione patrimoniale.

OBBLIGAZIONI: LA PRESTAZIONE

La prestazione richiesta deve avere un valore patrimoniale o economico, ma l'interesse per il quale viene effettuata può essere anche di natura non patrimoniale. Esempio: L'acquisto di un biglietto per il teatro comporta l'obbligo di pagare una somma di denaro in cambio dell'ottenimento del biglietto per soddisfare un interesse culturale. (Denaro: patrimoniale \ Teatro: non patrimoniale)

OBBLIGAZIONE DI DARE, DI FACERE, DI NON FARE

Obbligazione di dare => consegnare un bene

Di facere => il debitore si obbliga a fare qualcosa, (ex: ristrutturare una casa).

Non fare => astensione da un'azione.

Una volta che l'obbligazione viene soddisfatta? il rapporto si estingue. Tuttavia, se il debitore non adempie alla prestazione per motivi a lui imputabili, sarà tenuto a risarcire i danni al creditore, con le eventuali verifiche del giudice.

CHE COS'È IL CONTRATTO?

Il Contratto è un accordo di due o più parti, per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale, non può produrre effetti su terze parti. Esso si basa sul concetto di obbligazione, che riguarda tutte le parti coinvolte.

Quando si considera concluso? Con la firma del proponente e dell'oblato.

Quali sono i rimedi? Sono previsti anche rimedi come la risoluzione del contratto e il ricorso al giudice per ottenere l'adempimento o il risarcimento del danno.

Autonomia Privata: Le parti sono libere di determinare il contenuto, le parti e gli schemi del contratto, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

COSA DISCIPLINA I CONTRATTI?

Norme dispositive e Norme imperative. Le norme che disciplinano i contratti possono essere di due tipi: norme dispositive e norme imperative.

- Norme dispositive => possono essere derogate, in quanto tutelano l'autonomia privata.
- Norme imperative => invece, sono obbligatorie e non possono essere derogate, in quanto tutelano interessi di carattere generale.

I DIFETTI DEL CONTRATTO

Possono essere di due tipi.

1. di Natura Genetica.

- la nullità => manca uno dei requisiti e quindi non produce effetti.
- l'annullabilità => (stipulato da soggetto incapace),

2. relativi al Rapporto Contrattuale. È l'inadempimento, quando ci sono le obbligazioni, ma una delle parti non ha adempiuto. Si può chiedere quindi:

- l'adempimento => richiesto dal giudice.
- risoluzione del contratto => si chiede di sciogliere il contratto con la parte inadempiente.

QUALI REQUISITI DEVE SODDISFARE IL CONTRATTO?

Il Contratto deve soddisfare quattro requisiti fondamentali:

1. **L'accordo delle parti.** è il momento in cui le volontà dei contraenti si incontrano in modo tale da accordarsi e formare vero e proprio contratto. Può avvenire sia con la presenza fisica sia quando le parti non si trovano nello stesso luogo contemporaneamente.
2. **La causa.** è la motivazione pratica per cui viene stipulato un contratto. Rappresenta la giustificazione legale del trasferimento di un bene o di un'obbligazione. (trasferire il diritto di proprietà in cambio di una somma di denaro). Se manca la causa, il contratto è invalido. Causa illecita => l'acquisto di prestazioni sessuali.
3. **L'oggetto del contratto.** È l'insieme di obbligazioni, che a loro volta sono un insieme prestazioni che le parti si impegnano a eseguire. Dev'essere Possibile, Determinato e Lecito.
4. **La forma del contratto:** Può essere stipulata liberamente dalle parti, anche in forma orale. Il contratto è però valido solo in forma scritta.

6

LA RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE

In primis, ricordiamo che la responsabilità contrattuale nasce, esclusivamente, tra soggetti legati da un precedente vincolo giuridico (le obbligazioni).

LA RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE è diversa dalla responsabilità contrattuale. Essa si basa sul dovere di non danneggiare gli altri. Questa responsabilità si applica anche tra soggetti non vincolati da un rapporto giuridico. Un esempio di responsabilità extracontrattuale è un incidente stradale tra due persone estranee.

Articolo 2043: qualunque fatto colposo o doloso che provoca agli altri un danno ingiusto obbliga colui che l'ha commesso a risarcire il danno.

LA FUNZIONE PRINCIPALE DELLA RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE

La principale funzione è quella di tutelare e compensare la vittima, nonché riparare il danno subito. Non ha una funzione sanzionatoria come nel diritto penale. Riparare il danno significa riportare l'individuo nella stessa posizione in cui si trovava prima, né migliore, né peggiore.

IPOTESI DI RESPONSABILITÀ

Poniamo il focus su attività lecite da cui però possono derivare dei rischi. Prevede una serie di norme che, come scopo, hanno quello di redistribuire i rischi tra i soggetti della società.

2 tipi di responsabilità:

Un'attività pericolosa => l'articolo 2050 del Codice Civile stabilisce che chiunque provochi danni ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa,

è tenuto al risarcimento di tali danni, a meno che non provi di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

la responsabilità da prodotto difettoso => Il concetto di "difetto" si riferisce al prodotto che non offre la sicurezza che di norma ci si aspetta In questo caso, non è richiesta la prova della colpa del produttore, ma il danneggiato deve limitarsi a provare tre elementi:

1. il difetto del prodotto.
2. il danno subito.
3. il nesso causale tra il difetto e il danno: provare che il danno sia stato causato esplicitamente dal difetto.

GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE

Gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale sono principalmente 5.

1. Un fatto che può essere un'azione o un'omissione, diretta o riferita all'azione, condotta o omissione di una persona.
2. Il fatto può essere qualificato come doloso (volontario) o colposo (negligente). Dolo => coscienza e volontà, agire conoscendo le conseguenze. Colpa => forma di imprudenza, negligenza o imperizia. Nel dichiarare un individuo colpevole, si cerca di capire secondo un canone standard di diligenza, se anche altri individui avrebbero agito in quel modo. Quando un soggetto è ritenuto colpevole? Con prove che vadano "ogni oltre irragionevole dubbio".
3. Un danno che può essere patrimoniale e non patrimoniale. Patrimoniale => deriva dalla lesione di un interesse economico della vittima e può consistere sia nella diminuzione del patrimonio (danno emergente) sia in un mancato guadagno (lucro cessante). Non patrimoniale => interessi inerenti alla persona, non di tipo economico. Di tipo:
    - biologico: legato all'integrità psicofisica, può essere risarcito purché sia stato accertato da un medico.
    - morale: sofferenza temporanea, interiore, non può essere verificata da un medico.

- esistenziale: cambiamento della qualità di vita. Il danno ha portato l'individuo a cambiare le sue abitudini.

4. Ingiustizia del danno, violazione di un diritto del soggetto. Il giudice dovrà verificare che quel danno sia legato alla violazione di diritti come il diritto alla proprietà, all'immagine, alla salute, di proprietà intellettuale.

5. Un nesso di causalità tra il fatto e l'evento dannoso. Collegamento di causa-effetto.

7

LE NUOVE TECNOLOGIE E LE RIVOLUZIONI DIGITALI

Nell'era moderna identifichiamo 4 rivoluzioni tecnologiche. 1. La PRIMA RIVOLUZIONE è stata l'introduzione della macchina a vapore, con l'avvento di energia meccanica per la prima volta.

2. La SECONDA RIVOLUZIONE è stata caratterizzata dall'utilizzo del petrolio. L'introduzione dell'elettricità e dei motori a combustione interna ha dato origine all'industria automobilistica.

Poniamo il focus su:

3. La TERZA RIVOLUZIONE è stata l'avvento di Internet e del world wide web, che ha rivoluzionato le comunicazioni e lo scambio di informazioni su scala globale. Internet, attraverso i protocolli, ha creato una rete interconnessa di computer e ha reso possibile la rapida trasmissione e condivisione di dati. Internet: nasce dal progetto militare Arpanet degli States, per difesa dagli attacchi russi durante la guerra fredda. Questo progetto inizia ad evolversi, soprattutto per scopi di ricerca. Con l'idea del World Wide Web si crea un'ampia banca dati ipertestuale attraverso cui ci si può muovere attraverso il meccanismo dei link e url.

4. La QUARTA RIVOLUZIONE è rappresentata dall'intelligenza artificiale (IA) e dal machine learning. L'IA si basa su algoritmi che consentono alle macchine di prendere decisioni automatiche.

- Expert systems: a partire dagli anni 90, primi sistemi di intelligenza artificiale.
- Machine learning: cambia il meccanismo decisionale, si costruiscono dei modelli decisionali attraverso cui queste macchine riescono ad apprendere dall'esperienza esterna e prendere decisione sui dati che ricava.

- Deep learning: sono le reti neurali, provano a simulare il funzionamento del cervello e dei neuroni, apprendono dall'esterno e da se stesse.
- Sistemi generali di intelligenza artificiale: sono sistemi strutturati per eseguire compiti diversificati e tante funzioni diverse.

3 trasformazioni hanno permesso lo sviluppo di queste rivoluzioni:

- Digitalizzazione => da analogico a digitale, si è iniziato a trasformare contenuti analogici, come i giornali, in sequenze binarie di numeri che prendono la forma dei file. Vantaggi:
  - le stampe hanno un costo, la creazione e riproduzione di un file è sostanzialmente gratuita.
  - La condivisione è istantanea.
- Datizzazione => si ha uno standard universale che permette ad ogni computer di leggere le informazioni che sono state digitalizzate.
- Sviluppo computer più potenti => a partire dagli anni 70, vengono introdotti i primi personal computer.

8

RAPPORTO TRA DIRITTO ED INNOVAZIONE

IL DIRITTO svolge due ruoli fondamentali per i processi di innovazione.

- Funzione di governo: Il diritto si occupa di regolare l'innovazione affinché siano introdotte nella società solo innovazioni che comportino benefici e utilità ai membri della comunità.
- Funzione di stimolo: proprietà intellettuale e meccanismi di garanzia della concorrenza leale

FUNZIONE DI GOVERNO

Non tutte le innovazioni portano benefici, pertanto, è necessario governare e disciplinare tali innovazioni. Il Diritto valuta attentamente l'innovazione in 2 fasi:

1. **Valutazione utilitaristica.** Attraverso l'analisi dei costi/benefici. Il valore dei costi e i rischi associati a un'innovazione non sono sempre noti in anticipo; pertanto, è stato introdotto: il principio di Precauzione => stabilisce i criteri da seguire per ottenere una certezza empirica sui rischi associati ad un'innovazione. Se possono sorgere danni irreversibili, i responsabili devono adottare misure per evitarli. Inoltre, è necessario considerare i rischi a lungo termine e verificare se ci sono potenziali rischi che potrebbero influire sulle future generazioni.
2. **Valutazione di ordine etico.** È necessario valutare l'innovazione in relazione ai principi etici. Ad esempio, la clonazione può avere benefici, ma viene considerata eticamente inammissibile. La convenzione europea sui brevetti contiene le eccezioni di brevettabilità che vanno contro l'ordine pubblico o il buon costume. Quando un'invenzione viola questi principi perde la brevettabilità e gli autori sono disincentivati a produrla.

FUNZIONE DI STIMOLO

Il diritto svolge anche un ruolo stimolante nell'innovazione.

Tesi atomistica. L'Innovazione è considerata un processo realizzato da singoli soggetti che fanno ricerca al fine di innovare, nell'ottica di trarre un profitto. il diritto, quindi, deve garantire dei diritti agli inventori per ottenere delle remunerazioni dalle proprie invenzioni. L'innovazione può essere l'esito di un processo collettivo, non solo individuale, dove ognuno apporta una piccola modifica. Ad oggi l'innovazione viene associata maggiormente a motivazioni di profitto, nonostante esistano anche motivazioni non prettamente economiche.

Le 2 modalità di innovazione:

Innovazione dal basso: l'innovazione deriva anche dagli utenti di un servizio o di un prodotto, non sono dalle imprese.

Innovazione aperta: non deriva da un singolo soggetto, ma dalla partecipazione di diversi soggetti (come succede per i software open source).

Quali strumenti regolano l'innovazione?

1. La disciplina dei mercati.
2. Il finanziamento dello stato per le ricerche.
3. I diritti di proprietà intellettuale.

1.

Per quanto riguarda la miglior struttura di mercato per l'innovazione, consideriamo due opinioni contrastanti:

a) È meglio che ci siano pochi soggetti molto forti che dominano il mercato, in quanto hanno più risorse da investire e quindi introdurre innovazioni.

b) Al polo opposto, si ritiene che la miglior struttura di mercato sia basata su tanti piccoli concorrenti, per garantire più competizione e più idee. L'unione Europa tende a preferire una struttura di questo tipo, con tanti soggetti che competono tra loro. Ciò deriva da due considerazioni:

   - l'evoluzione che abbiamo avuto negli ultimi 15 anni è bassa.
   - le grandi società sono principalmente negli Stati Uniti e Cina.

(Sovranità digitale: recuperare il potere digitale, che al momento l'UE non ha).

2.

Notiamo la partecipazione dello stato nel finanziamento di alcune ricerche, in situazioni come:

- Nelle fasi iniziali di un progetto.
- Ricerche in prospettiva di lungo termine.

3.

I Diritti di proprietà intellettuale consentono agli inventori di trarre profitto dalle loro creazioni e si dividono in:

- Proprietà industriale => copre marchi, brevetti, disegni.
- Diritto d'autore => copre opere letterarie, film, opere artistiche.

Quali sono le conseguenze negative dei diritti di proprietà intellettuale? Ci può essere un rallentamento, l'innovazione si basa su invenzioni precedenti e più quelle invenzioni vengono protette, meno persone vi potranno accedere. Vengono posti quindi dei limiti temporali al diritto di proprietà intellettuale; Il diritto riconosce e remunera la proprietà intellettuale per un certo periodo di tempo, dopodiché quell'invenzione viene diffusa liberamente (NB: si escludono i brevetti sulle idee).

9

REGOLAZIONE DELLA SFERA DIGITALE

Due tesi a riguardo:

1. Nei primi tempi di internet si pensava che Il diritto non dovesse interessarsi della sfera digitale in quanto i due mondi non si incontrano mai, oggi questa tesi è insensata.

2. Lessig sostiene che diritto e tecnologia sono strettamente interconnesse e sviluppa una tesi che può essere suddivisa in due passaggi:

   La regolazione intesa come incentivo non deriva solo dal diritto. Convenzioni sociali, sistema dei prezzi, spazio fisico e virtuale possono essere considerati come incentivo o disincentivo per determinati comportamenti. (esempio: aumento prezzi sigarette = disincentivo al fumo).

   "Code is law". la tecnologia può assumere la funzione del diritto stesso.

TUTELA NELL'AMBITO DIGITALE => IL DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT

Sono programmi informatici che stabiliscono cosa possa fare o no un utente rispetto ad un determinato bene, come ad esempio Netflix che non permette la visualizzazione a dispositivi connessi ad una rete non riconosciuta.

Come si pone il diritto nei confronti di queste tecnologie? Con l'introduzione della legge "DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT" è prescritto il divieto di creare o distribuire quei programmi informatici volti a raggirare le restrizioni prese tramite il codice. In UE, prende la forma di una direttiva europea, la direttiva 2001 n°29.

Problema legato ai diritti d'autore. I titolari dei diritti di proprietà intellettuale proteggono l'opera anche oltre quelli che sono i loro poteri garantiti dal diritto.

10

I MERCATI DIGITALI

Cos'è il Mercato? Il mercato è il luogo in cui gli individui si scambiano beni e servizi. Il modello di mercato più efficiente è quello concorrenziale, in cui si realizza un'allocazione efficiente delle risorse e si massimizza il benessere collettivo.

Per garantire la presenza di un mercato concorrenziale devono verificarsi 4 condizioni:

1. Tutti gli operatori economici partecipano al mercato senza avere il potere di imporre il proprio prezzo.
2. Gli attori possono entrare e uscire liberamente al mercato.
3. L'informazione dev'essere completa e simmetrica. Gli attori devono avere le stesso potere informativo.
4. Non devono verificarsi esternalità. Il costo dell'impresa non dev'essere scaricato sulla società (inquinamento).

Cosa fa il Diritto per tutelare il funzionamento mercato? "La mano invisibile", Adam Smith: gli individui con l'intenzione di perseguire il proprio interesse personale generano ordine sociale e sviluppo economico (opinione passata). il mercato perfettamente concorrenziale non si verifica automaticamente, come si pensava in passato. Possono verificarsi fallimenti che includono:

1. Razionalità degli agenti economici: Il presupposto di base è che gli attori economici agiscano razionalmente per perseguire il proprio interesse egoistico.
2. Asimmetrie informative: Se gli attori economici non hanno accesso a informazioni sufficienti per valutare le condizioni di scambio, le decisioni possono essere distorte e allontanare l'equilibrio del mercato.

3. Esternalità di mercato: Le esternalità negative si verificano quando le azioni di un soggetto influenzano negativamente la società. Ad esempio, un'impresa che scarica sostanze nocive nell'ambiente crea costi che la società deve internalizzare.

4. Beni pubblici: Si riferisce a beni che non sono rivali nel consumo, non producono profitti, come la difesa nazionale.

LEGISLAZIONE ANTITRUST

In assenza di intervento legale, possiamo assistere all'aumento dei prezzi, alla diminuzione della qualità dei prodotti offerti o a situazioni di monopolio, a scapito dei consumatori. La legislazione antitrust interviene in quest'ambito sanzionando le imprese che si accordano per limitare la concorrenza e vietando gli abusi di posizione dominante per prevenire danni ai consumatori.

Esistono due principali provvedimenti per sanzionare questi comportamenti, presenti negli articoli 101 e 102 del TFUE.

1. Intese restrittive della concorrenza. Sono incompatibili, con il mercato interno, tutti quegli accordi tra imprese che abbiano l'effetto di impedire o falsare il gioco della concorrenza.

2. Abuso di una posizione dominante. È vietato l'abuso di posizione dominante in termini di danno ai consumatori (aumento dei prezzi) o nell'impedire ai concorrenti di operare sul mercato.

Per quanto riguarda l'abuso di dipendenza economica? Non sono previsti provvedimenti direttamente dall'UE ma sono previsti nella maggior parte degli stati membri. In Italia, abbiamo la Legge della Subfornitura. È vietato lo sfruttamento di dipendenza economica per evitare un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi, l'attore più forte non può imporre condizioni contrattuali gravose sull'impresa dipendente.

Sanzioni tipo amministrativo => autorità garanti accertano la violazione della concorrenza e calcolano la sanzione.

LE CARATTERISTICHE DEI MERCATI DIGITALI

I tre fattori che determinano l'affermazione dei mercati digitali:

1. **Coinvolgimento della comunità degli utenti.** Il passaggio dal web 1.0 al web 2.0 ha portato all'evoluzione dell'utilizzo di internet. Gli utenti sono diventati protagonisti nella produzione e nello scambio

di beni e servizi “crowdbased”, Il controllo di dati digitali diventa un elemento centrale per produrre ricchezza. Questo ha dato origine a nuovi modelli di business basati sulla “saggezza della folla” che ha contribuito allo sviluppo dei mercati digitali.

2. **Modello di impresa basato sulla piattaforma.** Nei mercati digitali, le imprese adottano il modello della piattaforma per facilitare l'interazione tra gli utenti ed estrarne dati, coordinando domanda e offerta. L'obiettivo principale diventa attirare l'attenzione degli utenti all'interno delle piattaforme. Questo modello può portare però alla concentrazione dei mercati, considerando 3 fattori:

   - Beni di natura digitale: all'aumentare dei clienti, non c'è un corrispettivo aumento dei costi di produzione.
   - Esternalità di rete: all'aumentare degli utenti, aumenta il valore attribuito alla piattaforma dagli utenti stessi.
   - Possibilità di estrarre dati: all'aumentare degli utenti, aumentano i dati da poter raccogliere e il conseguente valore.

   Esempi di piattaforma: eCommerce => mercato virtuale, intermediario per incontro domanda e offerta. Social => piattaforma di pubblicità. Netflix, Spotify, ecc... => piattaforme di servizi. Airb&b, Uber, ecc... => piattaforme di sharing economy.

3. **Centralità dell'informazione come risorsa primaria.** Nei mercati digitali, i dati assumono un valore importante. Le imprese cercano di acquisire e sfruttare informazioni per ottenere vantaggi competitivi. Esempio: Google analizza i link e le interazioni per fornire risultati di ricerca pertinenti.

11

LA DISCIPLINA DEI DATI

Qual è la differenza tra Dato e Informazione? Distinguiamo dati a livello sintattico e dati a livello semantico.

- Dato sintattico => contiene un'informazione ancora non leggibile.
- Dato semantico => rappresenta l'informazione estrapolata dal dato sintattico.

Al fine di estrarre informazioni sui dati è quindi necessario analizzarli con strumenti tecnici, per renderli significativi da un punto di vista economico.

La definizione di dati nel data governance act dell'UE. I dati sono qualsiasi rappresentazione digitale di fatti o informazioni anche sotto forma di registrazione sonora o visiva. L'Unione Europea classifica i vari tipi di dati in due categorie principali: dati personali e dati non personali.

DATI PERSONALI

I dati personali sono informazioni relative a individui specifici e possono includere comportamenti online come la cronologia web e comportamenti offline come la geolocalizzazione.

Perché sono importanti?

- Consentono di fare predizioni sui nostri comportamenti e offrire servizi o prodotti correlati alle nostre preferenze.
- Possono influenzare i comportamenti futuri basandosi sulla cronologia degli utenti.

Come funzionano i servizi gratuiti online? Quando usufruiamo di un servizio online gratuito, non abbiamo costo monetario ma in termini di perdita della privacy. Parliamo di "capitalismo della sorveglianza" ovvero di una sorveglianza continua dei comportamenti individuali, tradotti in dati tra le imprese.

il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati

Nasce nel 2016 per proteggere i diritti degli individui e regolamentare il trattamento dei dati personali. Questo regolamento definisce i dati personali come qualsiasi informazione relativa a una persona fisica. NB: Il trattamento dei dati personali richiede il consenso dell'individuo interessato.

- Individuo interessato => la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali.
- Titolare del trattamento => determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali

I principi del regolamento:

- **Consenso dell'interessato.** Il consenso dell'interessato al trattamento dei suoi dati è definito come qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile. Il consenso è sempre revocabile poiché non è di tipo negoziale, ma legato a diritti personali (il contratto, negoziale, si può sciogliere solo con la volontà di entrambe le parti).
- **Attività di profilazione.** Il trattamento automatizzato di dati è in linea generale vietato, salvo alcune eccezioni in cui c'è consenso esplicito dell'interessato.
- **Privacy by design e Privacy by default.**
  - By Design => garantita la protezione dei dati sin dalla progettazione.
  - By Default => garantito l'uso dei soli dati necessari per la specifica finalità di trattamento.
- **Minimizzazione del trattamento dei dati.** il titolare deve trattare quei dati strettamente necessari per quelle determinate finalità.

Chi deve adeguarsi ai principi di questo regolamento? Sia i titolari del trattamento che sono stabiliti dell'UE, sia i titolari non dell'UE ma che offrono beni e servizi ai cittadini dell'UE.

È un regolamento solo a favore degli individui? Questo regolamento non è solo a favore dell'utente, l'UE ragionando in termini economici, legittima in modo esplicito il trattamento dei dati, imponendo però alcune garanzie a tutela delle persone.

il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati riconosce alcuni diritti fondamentali agli individui:

- Diritto alla portabilità dei dati => possibilità di trasferire i propri dati da un titolare del trattamento a un altro.
- Diritto all'oblio => evitare la permanenza di informazioni nella rete. Può riferirsi a due situazioni:
  - la rimozione di una notizia passata.
  - l'aggiornamento di una notizia.

  (è importante notare che il diritto all'oblio non prevale sempre e deve essere bilanciato con altri diritti, come il diritto di cronaca).

Vediamo due casi:

1. Come stabilito dalla Corte di Cassazione italiana nel caso della sentenza 5525/2012. Il soggetto coinvolto in un procedimento penale assolto aveva il diritto di ottenere l'aggiornamento della notizia.
2. La Corte di giustizia dell'Unione Europea, nel caso "Google Spain" del 2014, ha stabilito che, trascorso un lasso di tempo rilevante, un individuo ha il diritto all'oblio, incluso l'eliminazione della notizia, se non vi sono risvolti attuali. In questo caso, l'obbligo ricade sul motore di ricerca, poiché l'attività di indicizzazione del motore di ricerca viene considerata come trattamento dei dati personali.

DATI NON PERSONALI

Sulla base del regolamento europeo del 2018, si garantisce la libera circolazione dei dati non personali tra gli stati membri e possiamo classificarli in base alla loro origine.

1. I dati che fin dall'origine non si riferivano ad una persona fisica (dati meteorologici).
2. I dati inizialmente personali, che poi hanno subito un processo che li ha resi anonimi.

A chi appartengono questi dati, chi ha il diritto di sfruttarli? Anche i dati non personali hanno un rilevantissimo valore economico. I fornitori di questi servizi avendo la possibilità di governare l'architettura tecnologica, vantano di un potere di fatto sui dati. Ma è giusto che l'utente, partecipando alla generazione di questi dati, non può accedervi? Consideriamo due direttive:

1. Direttiva sui segreti commerciali: questi dati non personali vengono protetti perché contengono informazioni riservate (ricetta coca-cola).
2. Direttiva sulla tutela giuridica delle banche di dati: non si tutelano i dati in sé, ma l'organizzazione che gli viene fornita, li posso proteggere in quanto banche di dati.

Queste due direttive venivano utilizzate dai produttori per proteggere i dati non personali. Si è iniziato a discutere su come disciplinare questi dati

È possibile riconoscere il diritto di proprietà intellettuale sui dati non personali? Nei dati non personali manca il requisito dell'originalità e non c'è il bisogno di incentivarne la produzione. Consideriamo due normative dell'UE:

1. Digital Markets Act. Questa normativa disciplina ciò che possono e non possono fare le piattaforme digitali. Non viene riconosciuto un proprietario, ma l'utente commerciale deve avere accesso ai dati in quanto è lui a produrli.

2. Data Act. Questa normativa riconosce un diritto di accesso ai dati non personali da parte degli utenti che abbiano acquistato o noleggiato un prodotto connesso ad internet. Non stabilisce quindi il proprietario, ma chi può accedervi.

12

CONTRATTI STIPULATI ONLINE

Distinguiamo due categorie di contratti stipulati online, a seconda del loro oggetto.

1. Contratti che hanno come oggetto la prestazione di uno o più servizi della società dell'informazione. Facciamo riferimento ai canali di comunicazione, i motori di ricerca, gli archivi dati, i canali di riproduzione musicale o film e le piattaforme online. Chi presta il servizio viene considerato il fornitore, chi lo riceve è il destinatario, il contratto è tra queste due parti. Questi servizi sono prestati dietro un corrispettivo, a distanza, per via elettronica, su richiesta individuale di un utente
2. Contratti che hanno come oggetto la prestazione del servizio sottostante. Queste piattaforme sono ad esempio airb&b, glovo, uber; sono piattaforme online, ma che forniscono un servizio offline.

Cenni di Diritto Privato

1. Contratti a titolo oneroso e Contratti a titolo gratuito.
2. Disciplina dei consumatori.

Contratti a titolo oneroso

Un soggetto per acquisire un determinato vantaggio accetta un correlativo sacrificio.

Contratti a titolo gratuito

Un soggetto acquisisce un vantaggio senza un correlativo sacrificio.

Contratti che hanno come oggetto la prestazione di uno o più servizi della società dell'informazione

Affrontiamo adesso la prima categoria di contratti stipulati online.

Molti di questi servizi vengono serviti in cambio di dati personali, NON di denaro. Ma, dal punto di vista tecnico, questo conferimento di dati può essere paragonato ad una prestazione in denaro? Possiamo considerare questi contratti a titolo oneroso?

Individuiamo principalmente 2 modi di concepire il conferimento dei dati personali.

Modello proprietario. i dati personali sono considerati beni di proprietà della persona e possono essere ceduti in cambio di qualcosa. In base a questo modello, i dati personali sono oggetti di scambio equiparabili ad altri beni, parliamo quindi di un consenso di tipo negoziale. Gli operatori di mercato tendono a considerare i dati personali come beni di valore comparabile al denaro. (contratto a titolo oneroso).

Modello personalistico (modello prevalente). il GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) considera i dati personali come attributi immateriali della persona e non suscettibili di proprietà. Essi sono diritti della personalità e non possono essere ceduti a terzi. Secondo questo modello, la raccolta e il trattamento dei dati personali richiede il consenso libero, specifico, informato e inequivocabile del titolare dei dati. Non è un consenso negoziale, ma a natura autorizzatoria. Quali sono le condizioni per cui sia lecito il trattamento? Il consenso dev'essere sempre revocabile poiché non è di tipo negoziale, ma a natura autorizzatoria. Il consenso dev'essere inoltre libero, specifico, informato e inequivocabile. Parliamo anche qui di contratto a titolo oneroso, poiché questo trattamento realizza in ogni caso un'operazione economica in cui il fornitore del servizio raccoglie dati e in cambio l'utente può usufruire del servizio.

Un caso significativo riguarda Facebook, che è stato oggetto di una decisione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel 2018. L'autorità ha contestato l'affermazione di Facebook secondo cui i suoi servizi erano gratuiti, poiché in realtà Facebook raccoglie, cede e scambia dati personali con terzi in cambio di tali servizi. Questo fatto non era stato specificato da Facebook. L'autorità ha riconosciuto che i dati personali acquisiscono un valore economico, configurando un vero e proprio mercato, e ha stabilito che tra Facebook e gli utenti esiste un rapporto di consumo soggetto a tutela, anche in assenza di un pagamento monetario diretto. Tutti i contratti online in cui non paghiamo, sono considerati contratti di consumo e quindi gli utenti possono accedere a tutti i diritti a tutela dei consumatori.

La direttiva 770/2019 sulla fornitura di servizi digitali riconosce una serie di protezioni a favore dei consumatori che stipulano contratti in cui la con-

troprestazione per il servizio è costituita da una somma di denaro o dal conferimento di dati personali.

LA DISCIPLINA DEI CONSUMATORI (Introdotta dall'UE)

Questa disciplina comprende delle regole per produttori e consumatori che valgono in tutti gli stati membri, volta a proteggere i consumatori dal potere contrattuale che hanno i professionisti, in quanto hanno meno informazioni. Con questa disciplina si vuole proteggere il consumatore e garantire un mercato efficiente. Codice del consumo: raccolta di atti normativi dell'UE a tutela del consumatore. Distinguiamo i due diversi ruoli:

- Consumatore: persona fisica che agisce a scopi estranei all'attività imprenditoriale.
- Professionista: persona fisica o ente giuridico che agisce nell'ambito della propria attività imprenditoriale.

Quali strumenti derivano dalla disciplina dei consumatori?

1. **CLAUSOLE VESSATORIE.** Queste clausole creano uno squilibrio normativo tra i diritti e gli obblighi delle parti (da non confondere con squilibrio economico). È un tipo di contratto standardizzato a cui i consumatori possono aderire o non aderire. Esistono alcuni tipi di clausole vessatorie:
   - quelle che richiedono l'intervento di un giudice.
   - quelle che sono considerate vessatorie fino a prova contraria da parte del professionista.
   - quelle che sono sempre considerate vessatorie, anche se oggetto di negoziazione (non responsabilità della morte del consumatore).

   NB: sono clausole nulle.
2. **OBBLIGHI INFORMATIVI.** Distinguiamo i contratti conclusi a distanza e i contratti non conclusi a distanza. La differenza è che nel caso di contratti a distanza il professionista deve fornire una serie di informazioni supplementari rispetto all'altro tipo di contratto.
3. **DIRITTO DI RECESSO.** La disciplina del consumatore ha introdotto questo diritto per contratti conclusi a distanza. È un diritto ir-

rinunciabile, entro 14 giorni c'è la possibilità di rescindere il contratto o di restituire un acquisto, senza giustificazione.

Ci troviamo ancora nel caso dei Contratti che hanno come oggetto la prestazione di uno o più servizi della società dell'informazione. Questa tipologia di contratti oltre ad essere conclusi a distanza, presentano alcune questioni problematiche:

1. Obblighi informativi: La legge sui servizi digitali (2022) => modernizzazione della direttiva del 2000. Individuiamo 3 principali categorie di servizi:

- **Servizi di mero trasporto.** Sono attività che trasmettono su una rete di comunicazione delle informazioni fornite dall'utente del servizio oppure gli operatori telefonici. In questo caso non vengono memorizzate informazioni.
- **Attività di cache provider.** In queste attività c'è la memorizzazione temporanea delle informazioni immesse in rete dall'utente, che possono essere recuperate.
- **Attività di hosting provider.** Memorizza in modo duraturo le info immesse dall'utente (i social).

La legge sui servizi digitali prevede per queste attività una serie di informazioni che il provider deve dare all'utente del servizio, a prescindere che esso sia consumatore o professionista. Quali informazioni deve fornire il fornitore? Il fornitore, principalmente, deve dare informazioni su come poterlo reperire e sulle caratteristiche del servizio. Nell'ipotesi dell'utente consumatore, cosa accade? Vanno garantite 3 principali tipologie di informazioni.

- info precontrattuali => le caratteristiche del contratto.
- info sul diritto di recesso => il fornitore deve sottolinearlo.
- info sull'inoltro dell'ordine => sottolineare quando l'ordine si considera eseguito.

2. Le modalità di conclusione dei contratti: Il contratto online si considera concluso nel momento in cui il destinatario lo accetta. Quale problema sorge e perché? Il problema nasce dal fatto che si sono affermate due modalità di conclusione.

- **click wrap agreement.** I termini e le condizioni d'uso si trovano in un'apposita casella che l'utente deve cliccare.

- **browse wrap agreement.** I termini e le condizioni sono accessibili tramite link al fondo della home page, la particolarità è che il contratto si conclude con il solo scorrimento della page.

3. Condizioni generali di contratto: L'articolo 1341 del Codice civile prevede che le condizioni generali di contratto possano considerarsi efficaci se conosciute o conoscibili al momento della conclusione del contratto. Tuttavia, alcune clausole possono richiedere una firma specifica per essere valide. Queste clausole riguardano solitamente dei vantaggi per il fornitore, che senza la firma specifica non sarebbero valide.

La sentenza del Tribunale di Catanzaro del 2012. Stabilisce che per soddisfare il requisito dell'articolo 1341 del Codice Civile, è necessaria la firma digitale.

La sentenza del Tribunale di Napoli del 2018. Afferma che la firma digitale è vincolante. Viene sottolineato che la firma digitale non è uno strumento ampiamente diffuso e che può rappresentare un ostacolo per le transazioni giuridiche. Per quanto riguarda l'approvazione delle condizioni generali dei contratti online, è sufficiente che ciascuna clausola sia accompagnata da un'apposita checkbox per il "point&click".

Contratti aventi per oggetto la prestazione del servizio sottostante (offline)

Affrontiamo adesso la seconda e ultima categoria di contratti stipulati online.

Le nuove tecnologie hanno abilitato nuove forme di lavoro, che creano una serie di problematiche dal punto di vista giuridico. Parlando di lavoro digitale possiamo individuare 2 diversi fenomeni:

1. **Crowd-work (lavoro dalla folla).** la folla è chiamata a svolgere compiti semplici e ripetitivi che vengono commissionati da un'impresa che si rivolge al pubblico tramite internet. Le imprese esternalizzano parte del loro ciclo produttivo distribuendo alcune mansioni alla cosiddetta la folla che le svolge tramite computer. Esempio: Amazon Mechanical Turk consente alle persone di svolgere una varietà di attività in cambio di piccole retribuzioni o buoni da utilizzare sulla piattaforma.

2. **Lavoro on demand (a chiamata).** Sono le attività svolte offline come Uber, Glovo o Airb&b. Rientrano nel caso dei contratti aventi per oggetto la prestazione del servizio sottostante, e individuiamo 2 sottocategorie:

- Contratti che hanno ad oggetto un servizio sottostante prestato da un destinatario del servizio: Qui la piattaforma mette in contatto due utenti, di cui uno presta il servizio, è il caso di Airb&b. Il problema principale è la qualificazione dell'utente che presta il servizio. Coloro che offrono gli appartamenti sono o non sono professionisti per la disciplina dei consumatori? Secondo una Direttiva del 2019 che modernizza la disciplina dei consumatori, impone alla piattaforma di specificare se l'host è un professionista o non lo è.
- Contratti che hanno ad oggetto un servizio sottostante prestato dalla stessa piattaforma: la piattaforma, oltre a mettere in contatto due soggetti, esegue il servizio offline attraverso persone fisiche su cui esercita alcune forme di controllo. Il problema riguarda il tipo di rapporto tra piattaforma e persona fisica che esegue.

Lavoro subordinato o Lavoro autonomo?

I riders, in che categoria rientrano? È importante stabilirlo poiché il lavoratore subordinato gode di diritti e tutele sconosciute al lavoratore autonomo.

Quali sono gli indicatori che identificano il lavoratore subordinato?

1. Il datore di lavoro ha il potere di assegnare mansioni.
2. Il datore di lavoro ha il potere di controllare l'esecuzione dell'attività lavorativa.
3. Il datore di lavoro ha il potere di adottare provvedimenti disciplinari come sospensioni o licenziamenti.
4. Il datore di lavoro mette a disposizione gli strumenti necessari per svolgere il lavoro.

Uber o i rider sfuggono a questi indicatori.

- Non c'è un luogo di lavoro.
- Il lavoratore non viene sanzionato formalmente.
- I lavoratori utilizzano mezzi proprio (macchine, bici).

Ma bisogna sottolineare che la piattaforma esercita comunque:

- Forme di controllo => geolocalizzazione, recensioni, dati di iscrizione

- Forme di sanzionamento => blocco account che equivale ad un licenziamento.

Quali sono le risposte del diritto a queste problematiche? Nel 2016, la Commissione Europea ha identificato tre indicatori per determinare se un soggetto è sottoposto al controllo della piattaforma:

1. **Controllo del prezzo finale.** chi stabilisce il prezzo? Se è la piattaforma a determinarlo e non il lavoratore, si configura un rapporto di tipo subordinato.
2. **Presenza di istruzioni vincolanti per il lavoratore.** se il lavoratore è soggetto a istruzioni dettagliate sul modo di svolgere il lavoro, si configura un rapporto di tipo subordinato.
3. **Utilizzo dei beni forniti dall'impresa per prestare servizio.** se il lavoratore utilizza i beni forniti dall'azienda per svolgere il lavoro, si configura un rapporto di tipo subordinato.

ATTENZIONE! non sempre il terzo indicatore è soddisfatto. A seguito della sentenza del 2017 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel caso Uber Spain. La sentenza ha stabilito che Uber svolge attività di trasporto e non solo di intermediazione. Di conseguenza, Uber è tenuta ad adempiere agli stessi obblighi amministrativi richiesti ai tassisti per operare.

Gli Interventi legislativi degli ultimi tempi;

1. intervento normativo italiano. non qualifico formalmente i rider come lavoratori subordinati, ma stabiliscono che si applicano a questi soggetti le tutele del lavoro subordinato.

2. direttiva europea ancora in cantiere. se il loro lavoro soddisfa due di questi 5 indicatori allora subordinato.

- Limiti massimi retribuzione.
- Supervisione lavoro.
- Controllo assegnazione compiti.
- Controllo condizioni di lavoro.
- Limitazioni nella flessibilità.

NB: le piattaforme non possono trattare una serie di dati di questi lavoratori, come le Conversazioni private, le attività sindacali e i dati sulla salute mentale.

13

LA PROPRIETÀ NELLA SFERA DIGITALE

Il diritto di proprietà è sempre stato associato a beni fisici, in particolare al suolo e Il suo tratto caratterizzante è il potere di esclusione.

Cosa cambia nella sfera digitale? Il sistema economico si dirige verso forme giuridiche che consentono il godimento del bene a prescindere dal titolo proprietario, da un modello basato su esclusione passiamo ad un modello basato sull'accesso. Servizi come il Car sharing o Airb&b permettono di accedere ai beni senza essere i proprietari.

I File. Sono contenuti digitali che si basano sul modello del libero accesso.

Ad esempio, l'accesso a contenuti digitali come musica, film o libri può avvenire tramite servizi online anziché tramite l'acquisto di un supporto fisico. Ma abbiamo la possibilità di esercitare i poteri riconosciuti al proprietario, quando scarichiamo questi file?

L'UE distingue:

- Contenuti digitali: dati prodotti e forniti in modo digitale, tramite i file.
- Servizi digitali:
  - servizi che consentono di creare o salvare dati (Google drive).
  - servizi che consentono la condivisione di dati creati dall'utente (social network).

Analizziamo 2 approcci per comprendere se i contenuti digitali possono essere oggetto di proprietà:

1° approccio => in teoria i file possono essere oggetto di proprietà. Per determinare se questi beni digitali godano delle caratteristiche tipiche della proprietà dei beni fisici, consideriamo tre criteri:

- Esclusività: prevedendo delle credenziali.
- Persistenza: perdurano nello spazio virtuale fino a che qualcuno non li elimini.
- Interconnessione: abilitano relazioni tra più soggetti (condivisione file.)

2° approccio => in pratica non possiamo considerarli oggetto di proprietà. Per valutare se un file sia oggetto di proprietà dobbiamo esaminare i poteri che vengono riconosciuti al titolare del file nel contratto di fornitura dei servizi digitali. Quali sono questi poteri?

- **Potere di esclusione.** In concreto il titolare del file può esercitare questo diritto di esclusione? La risposta è tendenzialmente negativa. L'utente che acquista un file non può escludere il fornitore del servizio, come nel caso di Google drive.
- **Godimento ed utilizzo.** Il diritto di godere di un file è solitamente per un determinato periodo di tempo e attraverso specifici abbonamenti. Inoltre, come nel caso di Kindle, è vietato darne in noleggio o in affitto qualsiasi diritto; ciò non succede per le copie cartacee.
- **Disporre.** La possibilità di vendere il file o trasmetterlo in eredità, di regola sono limitati.
- **Distruggere.** Sì possiamo cancellare dati, ma molte piattaforme si riservano il potere di accedere ai file anche dopo la cancellazione.

Che ruolo ha l'utente se non è il proprietario? Da queste considerazioni capiamo che il ruolo dell'utente è quello del detentore, data la disponibilità parziale del bene. Le azioni a difesa dell'utente faranno riferimento alla disciplina contrattuale non al diritto di proprietà; non essere il proprietario vuol dire non poter accedere alle tutele riconosciute dal diritto di proprietà.

Possiamo possedere il file? Da un punto di vista teorico i file possono essere oggetto di possesso, possiamo averne il potere pratico di utilizzo. Per quanto riguarda le azioni a difesa dell'utente, l'azione di reintegrazione è approvata solo se si detiene per interesse personale come stabilito dalla direttiva 770/2018. Nel caso della sentenza del Tribunale di Verona del 2015, è stata negata in quanto la detenzione era per motivi di lavoro.

14

L'EREDITÀ DIGITALE

Il diritto privato disciplina la successione a causa di morte nel secondo libro del Codice Civile.

Cosa comporta la successione?

- la perdita della capacità giuridica del soggetto defunto (de cuius).
- la necessità trasmettere i suoi rapporti patrimoniali ad altri soggetti (successori).

Esistono due tipi di successione:

1. **Successione a titolo universale (erede).** L'erede subentra in tutte le posizioni giuridiche del defunto e acquisisce la titolarità di beni, crediti e debiti, nonché dei rapporti contrattuali, tranne quelli basati sulla fiducia personale.
2. **Successione a titolo particolare (legatario).** Il successore non subentra in tutte le posizioni giuridiche, ma solo in uno o più diritti specifici indicati nel testamento. Il defunto nel testamento decide di attribuire un singolo bene ad un legatario.

Chi stabilisce i successori? I successori possono essere determinati tramite:

1. **Testamento.** quando il soggetto stabilisce espressamente attraverso un testamento chi erediterà il suo patrimonio.
2. **Successione legittima.** in cui la legge stabilisce i successori e le quote nel caso in cui manchi un testamento.
3. **Successione necessaria.** Parte del patrimonio deve andare necessariamente a determinati soggetti.

Poniamo il focus su: L'eredità nella sfera digitale e la trasmissione dei beni e dei rapporti digitali.

Quali beni possono essere trasmessi? I beni con valore economico, come criptovalute, documenti informatici e beni acquistati online, possono essere trasmessi. Il problema della trasmissione sorge nei rapporti che non hanno contenuto patrimoniale, come gli account di posta elettronica e di social network.

Sorgono due problemi, Quali?

1. **Come si determina il soggetto autorizzato a controllare i dati personali e i contenuti digitali di una persona dopo la sua morte?** Dopo la morte, un contatto erede può rendere l'account commemorativo o rimuoverlo, ovviamente parliamo di un account limitato nelle azioni. Il contatto erede può essere specificato attraverso le procedure del social network o identificato in un testamento valido.

2. **Qual è Il rapporto tra il contratto del servizio e il diritto delle successioni?** esistono tre approcci distinti:

    - **Approccio dell'autonomia privata.** prevalente negli Stati Uniti, il mezzo principale per risolvere eventuali conflitti sono le scelte fatte in vita dal titolare dell'account riguardo alla destinazione dei suoi dati digitali dopo la morte. In assenza di una specifica volontà, prevalgono i termini d'uso del servizio. NB: Le scelte fatte tramite strumenti online prevalgono su quelle contenute nel testamento.

    - **Approccio successorio.** prevalente in Germania, dà importanza al diritto delle successioni e ai limiti delle norme imperative. Gli eredi hanno il diritto di accedere all'account commemorativo, in quanto i beni digitali fanno parte del patrimonio del defunto. La disciplina dei dati personali non si applica alle persone defunte e l'accesso a questi dati è motivato da un interesse legittimo.

    - **Approccio personalistico.** prevale in Francia e in Italia, privilegia la protezione dei dati personali. In Italia, nel 2018, è stata introdotta una normativa interna derivante dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. Questa norma specifica che alcuni diritti possono essere esercitati dopo la morte del titolare da chi ha un interesse proprio o agisce per tutela dell'interessato. Inoltre, l'esercizio di tali diritti è vietato sia in casi previsti dalla legge sia su esplicita richiesta scritta del soggetto.

15

IL DIRITTO DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE NELLA SFERA DIGITALE

Il diritto di proprietà intellettuale. Questo diritto stimola l'innovazione, riconoscerlo è frutto di un bilanciamento tra il diritto del titolare di essere remunerato e l'interesse della comunità di fruire dell'opera. Per non rallentare l'innovazione però è necessario garantire una più ampia diffusione.

Rispetto a questa esclusività sono stati proposti due modelli alternativi.

1. Open software

Garantisce la possibilità di lavorare sul software e sviluppare processi di innovazione aperta, la partecipazione avviene su base volontaria e spesso non retribuita.

Una distinzione da fare:

- Codice Sorgente => file di testo comprensibile all'uomo.
- Codice oggetto => istruzioni comprensibili alla macchina.

Il codice sorgente non può essere modificato e utilizzato da terzi, questo però rallenta lo sviluppo di nuovi programmi.

Da qui... la creazione di un nuovo modello che si basa su un'applicazione innovativa del contratto di licenza d'uso: Tutti possono partecipare allo sviluppo codice sorgente. Parliamo della General public license, su cui si basa Linux e il concetto di copyleft.

General public license. Questa licenza abilita una nuova forma di organizzazione, non concentrata su un'autorità centrale, ma distribuita: il Common Based Peer Production. Organizzazione caratterizzata da:

- Modularità => si può intervenire su singoli moduli del codice.
- Granularità => i moduli sono scomponibili in piccole unità.

2. Licenze Creative Commons

Riguardano opere letterarie, musicali, ecc... Prevedono delle clausole, che affianco al riconoscimento della titolarità, riconoscono un più o meno ampio diritto di utilizzo dell'opera da parte di terzi.

Esempi di clausole:

- Share alike => il soggetto può utilizzare l'opera, ma in caso derivi un'opera ulteriore dovrà condividerla alle stesse condizioni.
- Non commercial => il soggetto può utilizzare l'opera ma non per fini commerciali.

Che tipi di problematiche possono sorgere?

- **Principio di esaurimento del diritto di distribuzione al pubblico.** Il titolare del diritto di proprietà, dopo aver messo in commercio l'opera, perde il diritto? Sì, una volta che il bene è stato messo in commercio, chi ha acquistato il bene è libero dal diritto di proprietà intellettuale. Vale anche per beni digitali privi di supporto materiali? Sì con il primo download.
- **Problematica legata alla rivendita libri elettronici.** La Direttiva 2001/29 prevede un diritto esclusivo a favore degli autori di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazioni al pubblico delle loro opere. La comunicazione deve sempre essere autorizzata, anche dopo la prima, a differenza della distribuzione. Quando la seconda comunicazione deve essere autorizzata? Quando raggiunge un nuovo pubblico.
- **Problematica legata al hyperlink.** Vediamo il caso in cui un link rimanda ad un sito in cui è pubblicata un'opera coperta da copyright. Il collegamento ipertestuale è una comunicazione al pubblico e quindi è soggetto alla disciplina 2001/29. Questa comunicazione viola il copyright solo quando il link consenta di raggiungere un pubblico nuovo.

16

RESPONSABILITÀ DEL PROVIDER

Focus sugli Internet service provider, in particolare su:

- Content provider => creano e pubblicano contenuti.
- Host provider => memorizza contenuti creati dagli utenti.

I problemi riguardano l'host provider che memorizza In modo permanente i contenuti generati dagli utenti.

Perché sorgono problemi di Responsabilità Extracontrattuale? (Articolo 2043: Se qualcuno causa un danno ingiusto, deve risarcirlo).

Se il danno è commesso dal fornitore del servizio, sarà chiamato a risarcirlo. Il problema sorge quando i fatti illeciti derivano dagli utenti che condividono contenuti illeciti sotto due profili:

1. Violazione del diritto d'autore: utente carica su yt un contenuto prodotto da copyright.
2. Violazione dei diritti della personalità.

Il fornitore del servizio che memorizza il contenuto illecito può essere ritenuto responsabile? (Siamo agli inizi degli anni 90) In passato, Al di là della responsabilità del singolo utente, il provider poteva essere ritenuto responsabile per lo svolgimento di un'attività pericolosa.

Da qui interviene l'unione europea con la direttiva 2000/31, in quanto si aveva il rischio di disincentivare l'innovazione e la creazione di piattaforme di hosting provider. L'UE, quindi, prevede un regime specifico e stabilisce le condizioni per cui il provider non è responsabile.

Quali sono queste condizioni?

1. **Condizione generale per tutti gli internet provider.** occorre che il provider svolga la sua attività tecnica, automatica e passiva. Che il provider non lavori i contenuti degli utenti, ma si limiti a memorizzarli.
2. **Condizioni di esonero dell'host provider.** il provider non è responsabile se:
    - non sa che il contenuto trasmesso è illecito.
    - lo rimuove appena ne ha conoscenza.
    - se manca un obbligo generale di sorveglianza sui contenuti trasmessi dagli utenti.

Questo regime che stabilisce le condizioni per cui il provider non è responsabile viene definito inadeguato per due ragioni:

- Sviluppo rapido di servizi online che svolgono funzioni complesse. fanno dubitare che l'attività sia passiva.
- Sviluppo delle piattaforme. la rete diventa un luogo adatto per commettere fatti illeciti.

Analizziamo il primo profilo: i servizi online che svolgono funzioni complesse.

Quando il provider deve rispondere dei contenuti illeciti immessi dall'utente?

- **Svolgimento di un'attività attiva.** L'UE interviene per dire quando un'attività è passiva e quando no. Quando il provider indicizza i contenuti e le ricerche, non si sta limitando ad un'attività passiva e quindi il provider dovrà rispondere dei contenuti illeciti.
- **Contenuti già identificati come illeciti.** Possiamo riconoscere un obbligo di cercare ed eliminare dei contenuti identici a quelli già definiti illeciti. Questa sorveglianza, attraverso algoritmi automatici, fa sì che l'attività non sia estremamente attiva.

A partire dal 2010 iniziano ad essere adottate una serie di normative specifiche.

1. Direttiva contro l'abuso sessuale dei minori 2011/92
2. Direttiva antiterrorismo 2017/541
3. Direttiva sui media audiovisivi 2018/1808
4. Direttiva copyright 2019/790

La Direttiva copyright 2019/790.

Art 15: Riconosce agli editori di giornale i diritti esclusivi di riproduzione e pubblicazione dei contenuti digitali, per facilitare la digitalizzazione.

Art 17: Coloro che memorizzano contenuti online protetti da copyright, possono rendere accessibile il contenuto solo se ottengono l'autorizzazione del titolare del diritto. Quando il provider fornisce l'accesso ad opere coperte da copyright, sta effettuando una comunicazione al pubblico, senza autorizzazione è quindi responsabile. La responsabilità è esclusa se:

- Aver compiuto i massimi sforzi per ottenere l'autorizzazione
- Aver compiuto, secondo standard di diligenza, i massimi sforzi per evitare che siano disponibili contenuti già segnalati.
- Aver agito rapidamente, dopo una segnalazione, per rimuovere i contenuti.

Regolamento europeo 2022/2065 sui Servizi Digitali

Nasce con l'obbiettivo di ridefinire il bilanciamento tra la tutela della persona e l'interesse economico dello sviluppo, per garantire un ambiente online sicuro e prevedibile in cui i diritti fondamentali degli utenti siano efficacemente tutelati, contrastando la diffusione di contenuti illeciti.

Cosa accade per le grandi piattaforme? È previsto un regime normativo più gravoso per le piattaforme di dimensioni pari o superiori a 45milioni di utenti mensili, volto alla prevenzione di squilibri contrattuali. Le grandi aziende hanno dei compiti per tutelare i loro utenti, parliamo di coregolazione.

Disciplina dell'attività di hosting. Questa disciplina introduce 3 novità:

1. Vengono individuate le piattaforme online, come i social, che non si limitano a memorizzare i contenuti ma anche di diffonderli al pubblico.
2. Viene ridefinita l'attività di hosting provider, si passa da provider passivo a provider neutrale.
3. Non è più una direttiva, ma è un regolamento. Il regolamento entra subito in vigore, è un atto vincolante a portata generale che si applica tutti senza il bisogno di leggi nazionali.

La responsabilità dei provider

Il nuovo regolamento sui servizi digitali afferma che l'indicizzazione automatica non è un motivo sufficiente per pensare che il provider abbia conoscenza

sui contenuti illeciti. Le più importanti novità:

- confermando l'assenza di obbligo di sorveglianza, il provider ha la possibilità di svolgere indagini volontarie continuando ad essere considerato neutrale.
- Due diversi tipi di segnalazione dei contenuti illeciti:
    1. una segnalazione qualificata che deriva da delle autorità.
    2. una segnalazione semplice che deriva da un utente.

La segnalazione qualificata. I provider devono eseguire l'ordine dell'autorità e fornire le opportune informazioni. L'ordine deve dirci sulla base di quale norma un contenuto sia illecito, deve fornire una url e deve informare dei meccanismi di ricorso.

La segnalazione semplice. Il provider deve fornire agli utenti la possibilità di segnalare contenuti illeciti, specificandone le motivazioni e l'url. Il provider dopo una valutazione sul contenuto dovrà o no rimuovere il contenuto e tutto ciò dovrà essere comunicato all'utente, che può ricorrere contro la decisione del provider. Il contenuto illecito viene rimosso e l'account può essere retrocesso o sospeso.

Disposizioni aggiuntive solo per le piattaforme online

le piattaforme devono predisporre un sistema interno per gestire i reclami che vengono presentati dagli utenti che non abbiano vista accolta la segnalazione di contenuti illegali. Non solo gli utenti possono presentare questi reclami, ma gli utenti che ricevono la decisione del reclamo possono a loro volta scegliere un organismo extragiudiziale di risoluzione di controversie.

Obblighi supplementari per le piattaforme molto grandi

Il regolamento prevede dei rischi sistemici che possono derivare dall'uso di queste piattaforme. Spetta alle piattaforme la valutazione dei rischi sistemici e in caso attenuarli. 4 categorie di rischi:

- rischi sulla memorizzazione contenuti illegali particolarmente lesivi.
- rischi di pregiudizio sull'esercizio dei diritti fondamentali.
- rischi di influire in modo negativo sui processi democratici.
- rischi per la salute psicofisica degli utenti.

17

RESPONSABILITÀ DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Il problema riguarda il soggetto responsabile dei danni causati da un'azione da un sistema di AI che si basa su algoritmi che consentono alle macchine di prendere decisioni automatiche.

Chi deve rispondere dei danni che derivano da questi sistemi? C'è una parte di soggetti che partecipa alla produzione finale del sistema e tutti hanno una parte di responsabilità.

Che scopo si ha? Lo scopo è garantire una tutela per le vittime. Difficilmente la vittima potrà capire chi sia il soggetto che ha causato il danno e l'idea di considerare il sistema di AI un soggetto risulta molto difficile in quanto non ha un patrimonio.

Da queste premesse, nasce LA LEGGE SULL'AI (2021). Vengono stabiliti obblighi specifici che devono rispettare il fornitore e l'utente. Si prevede un divieto assoluto per i sistemi di AI il cui uso comporta un rischio inaccettabile in quanto contrario ai valori dell'UE e lesivi dei diritti fondamentali. Esempio:

- Sono vietati i sistemi che agiscono all'insaputa del soggetto o per distorcere i suoi comportamenti.
- Sono vietati i sistemi usati per infierire le emozioni di un lavoratore.

Oltre al rischio inaccettabile troviamo:

- I Sistemi ad alto rischio per la salute o sicurezza del soggetto devo rispettare una serie di obblighi tecnici.
- Obblighi minimi di trasparenza per alcuni sistemi di AI che comportano un rischio minimo

Sono previste sanzioni? Sono previste delle sanzioni nel caso in cui questi obblighi vengono violati, ma non si prevede il risarcimento dei danni.

Analizziamo 2 direttive:

1. **la nuova direttiva per il danno da prodotto difettoso.** Precedentemente era richiesto solo la prova del danno, del difetto e del nesso di causa tra difetto e danno. La nuova direttiva la modernizza per adattarla anche ai prodotti connessi ad internet. Cosa cambia?
    - Il concetto di prodotto viene esteso al software e ai servizi digitali
    - Il concetto di difetto, possibilità di aggiornare il software
    - Agevolazioni processuali
2. **Direttiva sulla responsabilità extracontrattuale dei sistemi di AI.** (Articolo 2043)